CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEI GIOCHI PUBBLICI A DISTANZA PER LA RIVENDITA DELLE RICARICHE TRA

La società **VINCITU' S.R.L** titolare della concessione per il gioco a distanza n° **16031** con sede legale in Via G. Porzio CDN is f10, CAP 80143 Napoli e sede in Via Ettore Reina 7, Monza (MB) CAP 20900 Partita IVA/Codice Fiscale **02606180640** legalmente rappresentata dal signor **Saviano Gianmarco** di seguito denominata Concessionario

E

Il/La signor/a _____ rappresentante legale della _____

con sede legale a _____ in via _____ N° _____ CAP _____

TEL. _____ CELL. _____ E-MAIL _____

sede operativa a _____ in via _____ N° _____

Partita IVA/Codice Fiscale _____ di seguito denominato: Business Partner / PVR

presentato da _____ commerciale denominato atto pattizio.

Indirizzo IP Pubblico: _____

Articolo 1 – Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del contratto, che annulla ogni precedente accordo tra le Parti avente il medesimo oggetto. Il PVR dichiara di conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di giochi pubblici a distanza, con particolare riferimento al D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, alla Determinazione ADM 25.10.2024 prot. 656848, al Decreto Dignità (D.L. 87/2018 conv. L. 96/2018), alla delibera AGCOM 132/19/CONS, al D.Lgs. 231/2007 (AML), al GDPR e al D.Lgs. 196/2003.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

2.1 Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento al PVR delle seguenti attività, svolte esclusivamente nei confronti di utenti finali che ne facciano richiesta spontanea, nel pieno rispetto del divieto di qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria o promozionale di cui al Decreto Dignità e alla delibera AGCOM 132/19/CONS:

a. facilitazione dell'accesso ai giochi pubblici a distanza del Concessionario, mediante fornitura di informazioni ai soggetti che ne facciano richiesta, esclusivamente su contenuti approvati dal Concessionario, senza alcuna call to action né messaggio persuasivo;

b. supporto alla sottoscrizione del contratto di conto di gioco e all'iscrizione degli utenti al sito del Concessionario;

c. identificazione e adeguata verifica della clientela ai fini AML, nei termini del mandato di cui all'art. 6;

d. servizio di ricarica del conto di gioco degli utenti tramite i sistemi del Concessionario.

2.2 È fatto espresso divieto al PVR di: (i) svolgere qualsiasi forma di pubblicità o comunicazione promozionale dei giochi, anche indiretta; (ii) raccogliere giocate o effettuare intermediazione ai sensi della L. 401/1989; (iii) accedere ai conti di gioco degli utenti per conto terzi; (iv) concedere credito per ricariche; (v) installare apparecchiature che consentano agli utenti di giocare direttamente in loco.

Articolo 3 – Obblighi operativi del PVR

a. Fornire agli utenti informazioni sui servizi del Concessionario, limitatamente ai contenuti approvati, senza messaggi pubblicitari o promozionali.

b. Identificare l'utente mediante copia di documento di identità in corso di validità (fronte/retro), codice fiscale, e — ove previsto dai protocolli ADM — tramite sistemi di Identificazione Digitale (SPID, CIE, eIDAS).

c. Accertare la maggiore età dell'utente e verificarne lo stato nel Registro Nazionale dei soggetti autoesclusi prima di procedere all'iscrizione.

d. Compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva (Allegato A) e trasmettere i documenti al Concessionario con la massima sollecitudine.

e. Inoltrare le richieste di ricarica del conto di gioco su indicazione dell'utente, con divieto assoluto di concedere credito.

f. Trasmettere al Concessionario entro 7 giorni dalla firma fotografie del locale (interno/esterno) e planimetria catastale.

g. Comunicare al Concessionario i propri indirizzi IP pubblici e ogni variazione successiva.

h. Comunicare la tipologia di autorizzazione amministrativa detenuta (licenza ex art. 86/110 TULPS, SCIA, ecc.).

i. Collaborare alle procedure di fatturazione inserendo tempestivamente numero e data fattura nell'area riservata.

j. Mantenere valida l'iscrizione all'Albo PVR per tutta la durata del contratto e comunicare immediatamente qualsiasi variazione di status.

Articolo 4 – Divieto di pubblicità e Decreto Dignità

Il PVR è consapevole che il Decreto Dignità (art. 9, D.L. 87/2018) e la delibera AGCOM 132/19/CONS vietano qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, dei giochi con vincite in denaro. In particolare, il PVR non potrà:

a. affiggere internamente o esternamente al locale insegne, vetrofanie, locandine o qualsiasi materiale pubblicitario relativo ai giochi, fatta eccezione per la segnaletica istituzionale obbligatoria imposta da ADM (logo "gioco legale e responsabile");

b. pubblicare sui propri canali social o digitali contenuti che richiamino l'offerta di gioco, anche indirettamente;

c. inviare comunicazioni proattive a potenziali utenti con inviti a registrarsi o giocare;

d. offrire incentivi, sconti o bonus propri per attrarre nuovi giocatori.

La violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e obbliga il PVR a manlevare integralmente il Concessionario da sanzioni e spese legali conseguenti.

Articolo 5 – Gioco Responsabile

a. Verificare prima di ogni iscrizione che l'utente non sia registrato nel Registro Nazionale dei soggetti autoesclusi.

b. Consegnare all'utente al momento dell'iscrizione il materiale informativo sui rischi del gioco e sulle modalità di autoesclusione.

c. Esporre il materiale ADM sul gioco responsabile e aggiornarlo su indicazione del Concessionario.

d. Garantire formazione annuale del proprio personale sui temi del gioco responsabile.

e. Vietare l'accesso al servizio a soggetti visibilmente in stato di alterazione.

Articolo 6 – Mandato AML e adeguata verifica della clientela

6.1 Il Concessionario, in qualità di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. f), del D.Lgs. 231/2007, conferisce al PVR — ai sensi dell'art. 43 del medesimo decreto — mandato a svolgere, per nome e conto del Concessionario e nei limiti delle operazioni oggetto del presente contratto, le attività di adeguata verifica base della clientela di cui agli artt. 17-30 del D.Lgs. 231/2007, consistenti in: (i) identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite documento in corso di validità (fronte e retro) e codice fiscale; (ii) accertamento della maggiore età; (iii) raccolta e trasmissione al Concessionario della documentazione necessaria, secondo le procedure operative fornite dal Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. La conservazione dei documenti raccolti è a carico del Concessionario, al quale il PVR trasmette copia integrale entro 24 ore dall'acquisizione. Il PVR non è tenuto allo svolgimento della verifica rafforzata né alla valutazione autonoma del rischio: in caso di operazioni che presentino indici di anomalia, il PVR sospende l'operazione e contatta immediatamente il Concessionario per le valutazioni del caso.

6.2 Il PVR risponde delle attività AML direttamente svolte nell'ambito del mandato di cui al comma 6.1. Il Concessionario mantiene la responsabilità primaria verso ADM e la UIF per gli obblighi di sistema, di segnalazione e di conservazione. In caso di sanzioni irrogate da ADM o dalla UIF per errori nella verifica della clientela direttamente imputabili a condotta negligente o dolosa del PVR, il PVR si impegna a manlevare e tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza patrimoniale.

6.3 Il PVR è tenuto a segnalare tempestivamente al Concessionario qualsiasi operazione che presenti caratteristiche di anomalia o sospetto ai sensi del D.Lgs. 231/2007, senza procedere autonomamente alla segnalazione alla UIF. La valutazione e l'eventuale trasmissione della segnalazione all'UIF competono esclusivamente al Concessionario.

6.4 Il PVR si adegua senza ritardo alle istruzioni operative AML aggiornate che il Concessionario trasmette via PEC o tramite l'area riservata, anche in corso di contratto, in funzione dell'evoluzione normativa e dei provvedimenti UIF/ADM. Il mancato adeguamento entro 15 giorni dalla comunicazione costituisce inadempimento contrattuale grave.

Articolo 7 – Corrispettivo e fatturazione

7.1 Il Concessionario riconosce al PVR il corrispettivo di cui all'Allegato B, calcolato sui volumi di gioco degli utenti acquisiti tramite il PVR.

7.2 Il PVR conferisce mandato irrevocabile al Concessionario per la generazione dei dati economici ai fini della fatturazione elettronica. Il PVR inserisce nell'area riservata numero e data fattura nei termini indicati.

7.3 I conti inattivi da almeno due mesi non concorrono al calcolo del corrispettivo.

Articolo 8 – Durata, sospensione e risoluzione

8.1 Il contratto ha durata pari a quella della Concessione ADM n. 16031 ovvero alla scadenza di eventuali proroghe e/o rinnovo a qualsiasi titolo concessi.

8.2 Il Concessionario può sospendere il contratto su disposizione ADM o per violazioni accertate del PVR.

8.3 Il contratto si risolve di diritto per: violazione del divieto di pubblicità (art. 4); perdita iscrizione Albo PVR; inattività superiore a 2 mesi; procedure concorsuali.

8.4 Ciascuna Parte può recedere con preavviso di 30 giorni via PEC.

Articolo 9 – Trattamento dati, foro competente, registrazione

Il Concessionario informa il PVR ai sensi del GDPR. Con la sottoscrizione dell'Allegato C, il PVR è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR per i dati degli utenti. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Data e Luogo : _____

Il Titolare della **Vincitu S.R.L.**

_____

PVR

X_____

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ **Provincia** _____ **il** _____

residente a _____ **Provincia** _____ **via/piazza** _____ **N°** _____

Codice Fiscale _____

in qualità di :

Titolare ☐ **Legale rappresentante** ☐ **Presidente** ☐

della ditta/società denominata: _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ ☐ **al n.** _____ **del registro**

Con sede Legale a _____ **Provincia** _____ **in via/piazza** _____

C.F./P.IVA _____

Telefono _____ **PEC** _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:

- che non sussistono nei propri confronti, nei confronti dei propri familiari conviventi, le causedi divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazione (Codice Antimafia);
- che non ha mai riportato condanne definitive per reati diversi da quelli colposi;
- che non è a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico per reati in materia digiochi e scommesse, ovvero per qualsiasi altro reato diverso da quelli colposi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e Data

PVR

X _____

Estremi documento d'identità:

Tipo di documento # _____ **rilasciato il:** _____

da: _____

ALLEGATO C

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.28

DEL REGOLAMENTO UE2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Premesso che:

in forza dell'Accordo Quadro/Contratto stipulato con con sede legale in , Partita Iva: , e-mail legacy@vincitu.net il "Titolare"), Le ha affidato (in qualità di Responsabile) operazioni di trattamento di dati personali in nome e per conto del Titolare;

il Responsabile ha manifestato la disponibilità nei confronti del Titolare di assolvere l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali;

il Responsabile gode di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza, nonché alla normativa in materia di tutela dei dati personali, e si è dotata di idonea struttura organizzativa interna;

il Titolare intende nominarla quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE2016/679;

la presente nomina permane efficace sino al perdurare dell'efficacia degli impegni contrattuali di cui alla premessa e potrà essere revocata dal Titolare; In caso di cessazione il Responsabile dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dat i e dovrà provvedere alla immediata restituzione degli stessi oppure, previa autorizzazione dei Titolare, alla loro distruzione (salvo esigenze di conservazione imposte dalla legge);

il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con la presente

La Nomina

Responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente, affinché svolga per conto del Titolare, le attività di promozione, informazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica del conto di gioco, di identificazione degli utenti e di liquidazione degli importi a favore dei giocatori, su richiesta di questi ultimi e previa approvazione del Concessionario, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Comunicazione per il Gioco a Distanza PGAD, Versione 1.6, dall'art. 11, comma 2 del Contratto di Conto di Gioco allegato alla Convenzione di Concessione. Nell'esercizio delle sue funzioni connesse all'esecuzione degli obblighi assunti con la presente nomina, il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali, necessari e strumentali allo svolgimento dei Servizi, servendosi della propria struttura organizzativa interna, inclusi i soggetti che svolgono funzioni di incaricati/addetti autorizzati nei confronti del Responsabile. Il Responsabile, dichiara, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, di avere una conoscenza approfondita degli obblighi che si assume in relazione alla citata normativa e si impegna ad osservare le seguenti istruzioni:

il Responsabile del trattamento garantisce che le operazioni di trattamento dei dati personali saranno eseguite esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nella presente nomina e si impegna per tutta la durata della nomina ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione deidati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare, contenute nel presente atto;

il Responsabile dovrà organizzare, nel rispetto della legge e delle presenti indicazioni, ogni operazione di trattamento dei dati personali, individuando gli incaricati/addetti del trattamento e gli amministratori di sistema che hanno accesso ai dati oggetto della presente nomina fornendo loro adeguate istruzioni in merito alle attività di trattamento dei dati personali da svolgersi e verificandone regolarmente l'applicazione.

In particolare, il Responsabile dovrà:

Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

Raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità sopra riportate e concordate con il Titolare;

Trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento;

Eseguire, in merito ai dati sopra indicati, le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, consultazione, raccolta e gestione;

Assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

Garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento;

Il Responsabile non potrà eseguire alcun trasferimento dei dati all'estero, fuori dal territorio comunitario, salvo consenso scritto del Titolare;

Adottare le misure di sicurezza fisiche, informatiche e logiche adeguate previste dalla normativa di riferimento, che garantiscono la sicurezza e riservatezza dei dati personali;

Il Responsabile acconsente già sin d'ora ad esibire, su semplice richiesta del Titolare, la documentazione relativa alla protezione dei dati personali della propria organizzazione;

Effettuare in favore degli incaricati/addetti autorizzati ed in favore degli Amministratori di Sistema le opportune attività formative in ordine al Regolamento;

Ferma restando la disciplina sulla riservatezza, anche di natura contrattuale, il Responsabile è tenuto a far osservare ai propri incaricati/addetti autorizzati ed ai propri Amministratori di Sistema la riservatezza su tutte le informazioni oggetto del presente incarico;

Il Responsabile dovrà preventivamente informare il Titolare ed ottenere il suo consenso scritto, all'individuazione di un soggetto sub-responsabile;

Il Responsabile dovrà collaborare alle verifiche periodiche che saranno predisposte dal Titolare; Le verifiche verranno effettuata dalla Società o da terzi professionisti indipendenti scelti dal;

Osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Su richiesta del Titolare, il Responsabile coopererà con il medesimo al fine di consentire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati in conformità a quanto stabilito dalla Normativa, fornendo una risposta al Titolare entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile dovrà, ai sensi della Normativa, informare tempestivamente il Titolare nel caso in cui riceva una richiesta da parte dell'interessato che esercita un proprio diritto entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile prenderà carico della richiesta e provvederà a fornire all'interessato, senza giustificato ritardo e comunque, al più tardi entro 30 dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui il trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ed il Titolare del trattamento abbia intenzione di effettuare una valutazione d'impatto del trattamento, il Responsabile deve assistere il Titolare nella conduzione della valutazione d'impatto e fornirgli tutte le informazioni necessarie;

Il Titolare della **Vincitu S.R.L.** **PVR**

_____ **X**_____

*Il Responsabile sottoscrive la presente in segno di piena ed integrale accettazione

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____ il _____ , residente a_____ via _____ n. ____ codice fiscale _____ documento n° _____ rilasciato da _____ in data _____(che si allega in copia) in qualità di Responsabile Legale dell'impresa _____ codice fiscale/partita IVA _____ avente la sede in _____ prov. _____ indirizzo _____ PEC _____

- consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sotttoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data:

_____

PVR

X_____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DICHIARAZIONE sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 d.lgs. 36/2023.

La/il sottoscritto/a _____nato/a_____ a il e residente nel Comune di_____ in provincia

di_____in Via/Piazza_____al n°_____.

Codice Fiscale: _____

Nella sua qualità di Responsabile

Della Ditta: _____

Con sede nel Comune di _____ alla Via/Piazza_____ n°____ provincia _____ CAP_____

Codice fiscale/partita Iva: _____

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

DICHIARA

che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ risulta a proprio carico:

□ NULLA

□ oppure: che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ risulta a proprio carico:_____

□ NULLA

□ oppure:_____

Inoltre:

a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di morale e professionale;

b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

Luogo e Data:

_____

PVR

X_____

Allegati: copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.